

본문 5의 별표 5

1. 공연법위반사건 죄명표

공연법 해당조문	죄 명 표 시
제5조 제2항 그외	공연법위반(선전물) 공연법위반

※제5조 제2항위반의 경우에만 "(선전물)" 표시

2. 국가보안법위반사건 죄명표

국가보안법 해당조문	죄 명 표 시
제3조	국가보안법위반(반국가단체의구성등)
제4조(제1항 제2호 간첩 제외)	" (목적수행)
제4조 제1항 제2호	" (간첩)
제5조	" (자진지원·금품수수)
제6조 제1항	" (잠입·탈출)
제6조 제2항	" (특수잠입·탈출)
제7조(제3항 제외)	" (찬양·고무등)
제7조 제3항	" (이적단체의구성등)
제8조	" (회합·통신등)
제9조	" (편의제공)
제10조	" (불고지)
제11조	" (특수직무유기)
제12조	" (무고·날조)

3. 보건범죄단속에관한특별조치법위반사건 죄명표

보건범죄단속에관한 특별조치법해당조문	죄 명 표 시
제2조	보건범죄단속에관한특별조치법위반(부정식품제조등)
제3조	” (부정의약품제조등)
제4조	” (부정유독물제조등)
제5조	” (부정의료업자)
제9조 제2항	” (허위정보제공)

4 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반사건 죄명표

성폭력범죄의처벌 등에관한특례법 해당조문	죄 명 표 시
제3조 제1항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반 [(주거침입, 절도)(강간, 유사강간,강제추행, 준강간, 준유사강간, 준강제추행)]
제3조 제2항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반 [특수강도(강간, 유사강간, 강제추행,준강간, 준유사강간, 준강제추행)]
제4조 제1항	” (특수강간)
제4조 제2항	” (특수강제추행)
제4조 제3항	” [특수(준강간, 준강제추행)]
제5조 제1항	” (친족관계에의한강간)
제5조 제2항	” (친족관계에의한강제추행)
제5조 제3항	” [친족관계에의한(준강간, 준강제추행)]
제6조 제1항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반 (장애인강간)
제2항	” (장애인유사성행위)
제3항	” (장애인강제추행)
제4항	” [장애인(준강간, 준유사성행위, 준강제추행)]
제5항	” (장애인위계등간음)
제6항	” (장애인위계등추행)

성폭력범죄의처벌 등에관한특례법 해당조문	죄 명 표 시
제7항	”(장애인피보호자강간등)
제7조 제1항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(13세미만미성년자강간)
제2항	”(13세미만미성년자유사성행위)
제3항	”(13세미만미성년자강제추행)
제4항	” [13세미만미성년자(준강간, 준유사성행위, 준강제추행)]
제5항	” [13세미만미성년자위계등(간음, 유사성행위, 추행)]
제8조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(강간등(상해, 치상))
제9조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(강간등(살인, 치사))
제10조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(업무상위력등에의한추행)
제11조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(공중밀집장소에서추행)
제12조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(성적목적다중이용장소침입)
제13조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(통신매체이용음란)
제14조 제1항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영)
제14조 제2항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(카메라등이용촬영물반포등)
제14조 제3항	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(영리목적카메라등이용촬영물반포등)
제14조 제4항	” (카메라등이용촬영물소지등)
제14조 제5항	” (상습카메라등이용촬영·반포등)
제14조의2제1항	” (허위영상물편집등)
제14조의2제2항	” (허위영상물반포등)
제14조의2제3항	” (영리목적허위영상물반포등)
제14조의2제4항	” (허위영상물소지등)
제14조의2제5항	” (상습허위영상물편집·반포등)
제14조의3제1항	” (촬영물등이용협박)
제14조의3제2항	” (촬영물등이용강요)
제14조의3제3항	” [상습(촬영물등이용협박, 촬영물등이용강요)]
제15조의2	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반[(제3조 내지 제7조 각 죄명)(예비, 음모)]
제50조	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(비밀준수등)
그 외	성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반

※ 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 제15조: 해당 기수 죄명 다음에 ‘미수’를 표시하지 아니함

5. 성폭력방지및피해자보호등에관한법률위반사건 죄명표

성폭력방지및피해자 보호등에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제36조 제1항	성폭력방지및피해자보호등에관한법률위반(피해자해고등)
제36조 제2항 제1호	”(상담소등설치)
제36조 제2항 제2호	”(폐지명령등)
제36조 제2항 제3호	”(영리목적운영금지)
제36조 제2항 제4호	”(비밀엄수)

6. 수산업법위반사건 죄명표

수산업법 해당조문	죄 명 표 시
제106조 제1항 제2호, 제33조 제1항 제2호, 제3호 그외	수산업법위반(월선조업) 수산업법위반

※ 제36조 제1항 제2호, 제3호위반의 경우에만 "(월선조업)" 표시

7. 화학물질관리법위반사건 죄명표

화학물질관리법 해당조문	죄 명 표 시
제22조 제1항 그외	화학물질관리법위반(환각물질흡입) 화학물질관리법위반

※ 제22조 제1항 위반의 경우에만 "(환각물질흡입)" 표시

8. 음반·비디오물및게임물에관한법률위반사건 죄명표 (삭제)

음반·비디오물 및게임물에관한 법률 해당조문	죄 명 표 시
제42조 제3항 제2호, 제21조 제1항 그외	삭제 삭제

※ 2006. 4. 28. 법률 제7943호에 의하여 「음반·비디오물및게임물에관한법률」 폐지
 ※ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 「음악산업진흥에 관한 법률」 「게임산업진흥에
 관한 법률」 사건의 경우에는 죄명을 세분화하지 아니함

9. 도로교통법위반사건 죄명표

도로교통법 해당조문	죄 명 표 시
제43조	도로교통법위반(무면허운전)
제44조 제1항	" (음주운전)
제44조 제2항	" (음주측정거부)
제5항	" (음주측정방해)
제46조	" (공동위험행위)
제54조 제1항	" (사고후미조치)
그외	도로교통법위반

10. 마약류관리에관한법률위반사건 죄명표

마약류관리에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제2조 제2호의 ‘마약’ 관련	마약류관리에관한법률위반(마약)
제2조 제3호의 ‘향정신성의약품’ 관련	" (향정)
제2조 제4호의 ‘대마’ 관련	" (대마)

11. 폭력행위등처벌에관한법률위반사건 죄명표

폭력행위등처벌에 관한법률 해당조문	죄 명 표 시
폭력행위등처벌에 관한법률 제2조 제2항	폭력행위등처벌에관한법률위반 [공동(폭행,협박,주거침입, 퇴거불응,재물손괴등,존속폭행,체포,감금,존속협박,강요, 상해,존속상해,존속체포,존속감금,공갈)]
폭력행위등처벌에 관한법률 제2조 제3항	폭력행위등처벌에관한법률위반 [(폭행,협박,주거침입,퇴거 불응,재물손괴등,존속폭행,체포,감금,존속협박,강요,상해,존속 상해,존속체포,존속감금,공갈)재범]
폭력행위등처벌에 관한법률 제3조 제4항	폭력행위등처벌에관한법률위반 [특수(폭행, 협박, 주거침입, 퇴거불 응, 재물손괴등, 존속폭행, 체포, 감금, 존속협박, 강요, 상해, 존속상 해, 존속체포, 존속감금, 공갈)재범]
폭력행위등처벌에 관한법률 제4조 제1항	폭력행위등처벌에관한법률위반(단체등의구성·활동)
폭력행위등처벌에관 한법률 제4조 제2항 제1호	폭력행위등처벌에관한법률위반 【단체등의 [공무집행방해, 공용(서류, 물건, 전자기록등)(손상, 은닉, 무효), 공용(건조물, 선박, 기차, 항공기) 파괴, 살인, (촉탁, 승낙)살인, (위계, 위력)(촉탁, 승낙)살인, (위계, 위력)자살결의, (살인, 위계촉탁살인, 위계승낙살인, 위력촉탁살인, 위력승낙살인, 위계자살결의, 위력자살결의)(예비, 음모), 업무방해, (컴퓨터등손괴, 전자기록등손괴, 컴퓨터등장애)업무방해, (경매, 입찰)방해, 강도, 특수강도, 준강도, 준특수강도, 인질강도, 강도 (상해, 치상), 강도강간, 해상강도, 해상강도(상해, 치상), 상습 (강도, 특수강도, 인질강도, 해상강도), 강도(예비, 음모)]】
폭력행위등처벌에관 한법률 제4조 제2항 제2호	폭력행위등처벌에관한법률위반 【단체등의 [(상습, 공동, 상습특수) (폭행, 협박, 주거침입, 퇴거불응, 재물손괴등, 존속폭행, 체포, 감금, 존속협박, 강요, 상해, 존속상해, 존속체포, 존속감금, 공갈)]】
폭력행위등처벌에 관한법률 제5조	폭력행위등처벌에관한법률위반(단체등의이용·지원)
폭력행위등처벌에 관한법률 제7조	폭력행위등처벌에관한법률위반(우범자)
폭력행위등처벌에 관한법률 제9조	폭력행위등처벌에관한법률위반(직무유기)

※ 폭력행위등처벌에관한법률 제6조 : 해당 기수죄명 다음에 ‘미수’ 표시하지 아니함

12. 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반사건 죄명표

성매매알선등행위의처벌에관한법률, 청소년의성보호에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제18조	성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매강요등)
제19조	성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매알선등)
제20조	성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매광고)
제21조 제1항중 아동·청소년의 성보호에관한법률 제38조 제1 항이 적용되는 경우	성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(아동·청소년)
그 외의 제21조 제1항	성매매알선등행위의처벌에관한법률위반(성매매)

※ 그 외에는 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반으로 표시

13. 아동·청소년의성보호에관한법률위반사건 죄명표

아동·청소년의성보호에 관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제7조 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(강간)
제2항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(유사성행위)
제3항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(강제추행)
제4항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(준강간, 준유사성행위, 준강제추행)
제5항	아동·청소년의성보호에관한법률위반 [위계등(간음, 유사성행위, 추행)]
제7조의2	아동·청소년의성보호에관한법률위반[(제7조 각항의 각 죄명) (예비, 음모)]
제8조 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(장애인간음)
제8조 제2항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(장애인추행)
제8조의2 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(16세미만아동·청소년간음)
제8조의2 제2항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(16세미만아동·청소년추행)
제9조	아동·청소년의성보호에관한법률위반 [강간등(상해, 치사)]
제10조	아동·청소년의성보호에관한법률위반 [강간등(살인, 치사)]
제11조 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물제작등)
제11조 제2항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(영리목적성착취물판매등)
제11조 제3항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물배포등)
제11조 제5항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물소지등)
제11조 제7항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(상습성착취물제작·배포등)
그 외의 11조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물제작·배포등)
제11조의2 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물이용협박)
제11조의2 제2항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물이용강요)
제11조의2 제4항	아동·청소년의성보호에관한법률위반 [상습(성착취물이용협박, 성착취물이용강요)]
제12조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(매매)
제13조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성매수등)
제14조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(강요행위등)
제15조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(알선영업행위등)
제15조의2	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취목적대화등)
제16조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(합의강요)
제17조 제1항	아동·청소년의성보호에관한법률위반(성착취물온라인서비스제공)
제31조	아동·청소년의성보호에관한법률위반(비밀누설)
그 외	아동·청소년의성보호에관한법률위반

14. 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반사건 죄명표

정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제70조 제1항, 제2항	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손)
제71조 제1항 제11, 12, 13, 14호	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(정보통신망침해등)
제74조 제1항 제2호	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(음란물유포)
그 외	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반

15. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반사건 죄명표

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제18조 제1항	부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀국외누설등)
제18조 제2항	부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반(영업비밀누설등)
그 외	부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반

16. 국민체육진흥법위반사건 죄명표

국민체육진흥법 해당조문	죄 명 표 시
제47조 제2호	국민체육진흥법위반(도박개장등)
제48조 제3호	국민체육진흥법위반(도박등)
제48조 제4호	국민체육진흥법위반(도박개장등)
그 외	국민체육진흥법위반

17. 한국마사회법위반사건 죄명표

한국마사회법 해당조문	죄 명 표 시
제50조 제1항 제1호, 제51조 제9호, 제53조 제1호	한국마사회법위반(도박개장등)
제50조 제1항 제2호, 제51조 제8호	“ (도박등)
그 외	한국마사회법위반

18. 아동학대범죄의처벌등에관한특례법위반사건 죄명표

아동학대범죄의처 벌등에관한 특례 법 해당조문	죄 명 표 시
제4조 제1항	아동학대범죄의처벌등에관한특례법위반(아동학대살해)
제2항	아동학대범죄의처벌등에관한특례법위반(아동학대치사)
제5조	“ (아동학대중상해)
제6조	“ [상습(제2조 제4호 가목 내지 카목의 각 죄명)]
제7조	“ (아동복지시설 종사자 등의 아동학대 가중처벌)
제59조 제1항, 제2항	“ (보호처분 등의 불이행)
제59조 제3항	“ (이수명령 불이행)
제60조	“ (피해자 등에 대한 강요행위)
제61조 제1항	“ [업무수행방해]
제2항	“ [특수업무수행방해]
제3항	“ [업무수행방해(치상, 치사)]
제62조 제1항	“ (비밀엄수의무위반)
제2항	“ (아동학대신고인의 인적사항 공개 및 보도행위)
제3항	“ (보도금지의무위반)
그외	아동학대범죄의처벌등에관한특례법위반

※ 아동학대범죄의처벌등에관한특례법 제4조 제3항 : 해당 기수 죄명 다음에
‘미수’를 표시하지 아니함

19. 아동복지법위반사건 죄명표

아동복지법 해당조문	죄 명 표 시
제71조 제1항 제1호	아동복지법 위반(아동매매)
제1의2호	“ (아동에 대한 음행강요·매개·성희롱 등)
제2호	“ (아동학대, 아동유가방입, 장애아동관람, 구결강요·이용행위)
제3호	“ (양육알선금품취득, 아동금품유용)
제4호	“ (곡예강요행위, 제3자인도행위)
제71조 제2항 제3호	“ (무신고 아동복지시설 설치)
제4호	“ (허위서류작성 아동복지시설 종사자 자격취득)
제5호	“ (시설폐쇄명령위반)
제6호	“ (아동복지업무종사자 비밀누설)
제7호	“ (조사거부·방해 등)
제72조	“ [상습(제71조 제1항 각호 각 죄명)]
그외	아동복지법 위반

※ 아동복지법 제73조: 해당 기수 죄명 다음에 ‘미수’ 표시하지 아니함

20. 발달장애인권리보장및지원에관한법률위반사건 죄명표

발달장애인권리보장 및지원에관한법률 해당조문	죄 명 표 시
제42조	발달장애인권리보장및지원에관한법률위반

21. 교통사고처리특례법위반사건 죄명표

교통사고처리특례법 해당 조문	죄 명 표 시
제3조 중 치사의 경우	교통사고처리특례법위반(치사)
제3조 중 치상의 경우	“ (치상)
그 외	교통사고처리특례법위반

22. 중대재해처벌등에관한법률위반사건 죄명표

중대재해처벌등에관한법률 해당 조문	죄 명 표 시
제6조 제1항	중대재해처벌등에관한법률위반(산업재해치사)
제6조 제2항	중대재해처벌등에관한법률위반(산업재해치상)
제10조 제1항	중대재해처벌등에관한법률위반(시민재해치사)
제10조 제2항	중대재해처벌등에관한법률위반(시민재해치상)

23. 산업기술의유출방지및보호에관한법률위반사건 죄명표

산업기술의유출방지및보호에 관한법률 해당 조문	죄 명 표 시
제36조 제1항	산업기술의유출방지및보호에관한법률위반 (국가핵심기술국외유출등)
제36조 제2항	산업기술의유출방지및보호에관한법률위반 (산업기술국외유출등)
그 외	산업기술의유출방지및보호에관한법률위반

24. 국가첨단전략산업경쟁력강화및보호에관한특별조치법위반사건 죄명표

국가첨단전략산업경쟁력강화 및보호에관한특별조치법 해당 조문	죄 명 표 시
제50조 제1항, 제2항	국가첨단전략산업경쟁력강화및보호에관한특별조치법위반 (전략기술국외유출등)
그 외	국가첨단전략산업경쟁력강화및보호에관한특별조치법위반